

הכנסת העשרים וחמש

יוזמות : חברות הכנסת אפרת רייטן מרום
קארין אלהרר
יפעת שאשא ביטון

4646/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – ביטול ממשלת חילופים)

1. תיקון חוק-יסוד : חוק-יסוד : הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה)¹ – בטל.
הממשלה
2. ביטול חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020² – בטל.
חילופים

דברי הסבר

עיקרו של תיקון מס' 8 לחוק-יסוד : הממשלה (להלן – התיקון), הוא הוספת סעיף 13א המעגן את מנגנון ממשלת החילופים. הצורך בעיגון מנגנון ממשלת החילופים בחקיקה עלה עקב המשבר הפוליטי בישראל והתפרצות נגיף הקורונה, כאשר בשנים האחרונות התקיימו חמש מערכות בחירות לכנסת בתוך פחות מ-4 שנים, לאור אי ההצלחה להקים ממשלה יציבה לאורך זמן על ידי המנהיגים הפוליטיים השונים.

למנגנון של ממשלת החילופים, יש השפעות משמעותיות על תפקוד מערכות השלטון בישראל. יש קושי לחזות את ההשלכות שלו, בפרט כאשר מדובר במבנה משטרי שאין לו תקדים בישראל או בדמוקרטיות אחרות.

הותרת התיקון האמור על כנו, משליכה באופן משמעותי על שיטת המשטר הישראלית ועל המערכת הפוליטית. התיקון הקיים, המעגן את מוסד ממשלת החילופים, גורר עיוות במערכת השיקולים הפוליטיים ובתמריצים של נבחרי הציבור, טשטוש בהיררכיה הפנים-ממשלתית ופגיעה במעמד ראש הממשלה, וכן מתיר אפשרות למינוף הכוח היחסי של פוליטיקאים אשר לא זכו ברוב קולות הציבור. אלו, מביאים לבסוף לפגיעה בעבודת הממשלה, ובציבור.

לפיכך מוצע לבטל את תיקון מס' 8 לחוק-יסוד : הממשלה ואת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/186/24) ועל ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן (פ/187/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/369/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בסיוון התשפ"ד (10.06.2024)

¹ ס"ח התש"ף, עמ' 34.

² ס"ח התש"ף, עמ' 41.

